

РЕШЕНИЕ № 148

от 14 март 2025 година

**ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА
ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА
КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА –
СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ
НАХОДИЩЕ „ВЪРБЕШНИЦА“, ОБЛАСТ ВРАЦА, И ЗА
ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР**

На основание чл. 6, ал. 3, чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 210 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 34 от 2000 г.), Решение № 479 на Министерския съвет от 2018 г., Решение № 771 на Министерския съвет от 26 октомври 2020 г., чл. 44 от договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, чрез добив от находище „Върбешница“, област Враца, сключен на 18 май 2000 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на икономиката, и „Монолит“ АД - гр. Монтана, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 12 март 2007 г., допълнително споразумение № 2 от 16 декември 2019 г. и допълнително споразумение № 3 от 10 ноември 2020 г. (концесионния договор), и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Разрешава на „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД - гр. Гоце Делчев, да прехвърли на „Булнед-АМД“ ООД - гр. Враца, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Върбешница“, област Враца, без да се изменят условията на предоставената концесия.

2. В допълнителното споразумение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставената концесия да бъдат включени задължения за „Булнед-АМД“ ООД - гр. Враца, за:

2.1. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция за 2025 г. в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен данък върху добавената стойност в срок до 10 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

2.2. Заплащане на дължима неустойка при неизпълнение на задължението за възстановяване на размера на банковата гаранция по т. 2.1 в случай на пълното й или частично усвояване.

2.3. Сключване на договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект, и за рекултивация на засегнатите земи в срок до 30 дни от датата на подписване на допълнителното споразумение.

3. В срок до 10 дни от датата на сключване на договора по т. 2.3 „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД - гр. Гоце Делчев, да внесе в сметката по т. 2.3 сумите от откритата от концесионера доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на допълнителното споразумение.

4. При неизпълнение на задължението по т. 3 в определения срок „Булнед-АМД“ ООД - гр. Враца, се задължава да внесе по сметката по т. 2.3 сума, съответстваща на сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на допълнителното споразумение, в срок до 30 дни от датата на изтичане на срока по т. 3.

5. Предлага с допълнителното споразумение по т. 2 да се изменят или допълнят клаузите на концесионния договор относно условията и реда за уведомяване при установено неизпълнение на договорни задължения от страна на концесионера, както и да се предвидят условия за връщане на предоставената от „Стоун трейдинг къмпани“ ЕООД - гр. Гоце Делчев, банкова гаранция по чл. 19, ал. 2 от концесионния договор.

6. В допълнителното споразумение по т. 2 да се предвиди, че размерът на концесионното плащане и минималният размер на концесионно плащане се променят с акт на министъра на енергетиката считано от влизането в сила на изменения в нормативната уредба, уреждащи реда за тяхното определяне.

7. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми лицата по т. 1 за решението и да сключи допълнителното споразумение по т. 2 в едномесечен срок от уведомяването за това решение. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Росен Желязков

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Габриела Козарева**